

1501622-20.2019.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... já ter sido preso por homicídio e por tráfico de drogas. Afirmou que estava em um bar bebendo e que na saída foi abordado por policiais militares. Disse que estava pilotando sua motocicleta, não sendo habilitado e, por isso, tentou fugir. O homem que estava pilotando a outra moto é seu conhecido do bar, mas não sabe o nome dele e nem onde ele pode ser encontrado. (fls.07).

Já em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501622-20.2019.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501622-20.2019.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2224419/2019 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Erinaldo Alves da Silva

Justiça Gratuita

CONCLUSÃO:

Em 04 de março de 2022, faço conclusão dos presentes autos à MM. Juíza de Direito: Dr(a). Sandra Regina Nostre Marques, Titular da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Eu, esc.

Autos digitais controle nº 1855/2019:

Vistos.

ERINALDO ALVES DA SILVA, qualificado a fls.12, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 306, caput, e § 1º, inciso I, do mesmo dispositivo, da Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, porque no dia 05 de agosto de 2019, por volta das 02h46, na Rua Leonardo Martins Neto, altura do nº 1086, bairro dos Casa, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, conduzia a motocicleta Honda/CBX 250 Twister, placa DJZ-6636, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Narra a denúncia que ERINALDO ingeriu bebida alcoólica e, então, passou a conduzir pela aludida via pública o motociclo Honda/CBX 250 Twister, placa DJZ-6636, com a capacidade psicomotora alterada em virtude da ingestão de álcool.

Ocorre que, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram dois motociclistas em atitude suspeita, razão pela deram ordem de parada, sendo certo que um deles conseguiu fugir, ao passo que o denunciado foi abordado. Em seguida, os agentes da lei constataram que ERINALDO apresentava nítidos sinais de embriaguez e, então, submetido ao teste do etilômetro, apontou-se resultado de 0,52 miligramas de álcool por litro de ar alveolar (conforme documento de fls. 09). Foram arroladas duas testemunhas pela acusação, que instruiu a denúncia com o inquérito policial.

Em audiência de custódia de fls. 51/53, o réu foi beneficiado com a liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código Penal, cujo alvará se encontra devidamente cumprido a fls. 62.

O Ministério Público justificou o não cabimento da suspensão condicional do processo (fls. 66, item 02).

A denúncia foi recebida em 09.08.2019, sendo determinada a citação do réu para responder aos seus termos, dentre outras providências (fls. 78/79).

O réu foi citado pessoalmente em 16.09.2019 (fls. 101).

Folha de antecedentes estadual: fls. 91/96.

Certidão SGC: fls. 38/39, 171 e 172/174.

Certidões foram juntadas a fls. 175/176, 177 e 178/180.

Laudo pericial: fls. 57/58 (exame de corpo de delito do réu).

Teste etilômetro: fls. 11.

A Defesa ofertou resposta, com rol de testemunhas (fls. 105).

Por decisão de fls. 106/107, houve a ratificação do recebimento da denúncia em 22.10.2019.

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas. O réu foi qualificado e interrogado ao final (gravação audiovisual). Em debates orais, o Ministério Público sustentou pedido de procedência da denúncia com a condenação do réu nos moldes da denúncia. A Defesa, por seu turno, pugnou a absolvição do réu pugnando pela aplicação, por analogia, do perdão judicial. Requereu, em caso de condenação, a concessão de benefícios legais. O julgamento foi convertido em diligência para que fosse requisitada certidão faltante (fls. 181/187).

Juntada a certidão a fls. 189, as partes tomaram ciência da prova acrescida (fls. 194 - Ministério Público e fls. 195 - Defensoria Pública).

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls.15, teste do etilômetro de fls. 11, que atestou a concentração de 0,52 mg por litro de ar alveolar, além da prova oral colhida.

A autoria, por outro lado, restou devidamente comprovada.

Em solo policial, o réu Erinaldo Alves da Silva declarou já ter sido preso por homicídio e por tráfico de drogas. Afirmou que estava em um bar bebendo e que na saída foi abordado por policiais militares. Disse que estava pilotando sua motocicleta, não sendo habilitado e, por isso, tentou fugir. O homem que estava pilotando a outra moto é seu conhecido do bar, mas não sabe o nome dele e nem onde ele pode ser encontrado. (fls.07).

Já em Juízo, interrogado, o réu Erinaldo Alves da Silva admitiu a prática delitiva. Disse que um amigo pilotava sua moto, mas que, como ficou tarde e o amigo demorou, resolveu conduzi-la ele mesmo. Contudo, não tinha habilitação para dirigir motocicleta e de fato estava embriagado, mas resolveu dirigir a moto porque estava perto de casa. Finalmente, declarou que não conhecia os policiais antes dos fatos ocorridos.

Como se não bastasse a confissão apresentada pelo próprio acusado, é certo que as demais provas constantes dos autos autorizam a sua condenação, atribuindo-lhe a autoria delitiva.

Nesse sentido, a testemunha de acusação Felipe Rodrigues Alves Torquato, policial militar, disse que em patrulhamento realizado na madrugada, verificaram que o réu dirigia a sua motocicleta cambaleante, momento em que foi abordado. Ao realizar a

entrevista pessoal, observou-se que ele tinha forte odor de álcool, apresentava fala pastosa e ao ser dada a voz de prisão começou a gritar, de maneira que foi algemado e conduzido à delegacia. Foi realizado teste do etilômetro.

Por outro lado, a testemunha de acusação Júlio César Mendes da Silva, também policial militar, afirmou que em patrulhamento pela via avistaram o réu conduzindo a motocicleta, sendo que ele cambaleava. Afirmou que ao ser abordado, tentou fugir, mas conseguiram pará-lo. Após ser abordado, perceberam que ele estava nervoso, muito agressivo, falava coisas sem sentido. Foi conduzido para a realização de exame de etilômetro, que constatou positivo. Não conhecia o réu anteriormente.

Já a testemunha de defesa, Valdeir Marques Albuquerque, relatou que é amigo do acusado há muito tempo, que estava com ele na ocasião e que ele tinha bebido duas doses de pinga naquele dia, por volta da 1 hora da manhã. Disse que ele trabalhava na época, que ele já foi preso, tendo ciência que já foi condenado por homicídio.. Assim, com a análise da prova produzida resta indubitosa a autoria do crime pelo réu, seja em razão das provas materiais, seja em razão da prova oral produzida em Juízo.

Não há como se negar, pois, a autoria.

Em relatos uníssonos, os policiais militares Felipe e Júlio, responsáveis pelas diligências, confirmaram a dinâmica dos fatos. Informaram que o réu estava conduzindo uma motocicleta, e devido a forma anormal com que trafegava (estava cambaleante), resolveram abordá-lo, constatando-se sua embriaguez, seja pelo odor etílico que exalava, seja pelos demais sinais característicos da embriaguez, sendo realizado, então, o teste do etilômetro, que acusou a embriaguez. Sabidamente, é certo que os relatos dos policiais são válidos, pois são testemunhas como qualquer outra pessoa.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que a condição de ser policial, por si só, não justifica o afastamento de seus depoimentos.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64).

Outrossim, acerca do assunto:

“Inaceitável e preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (TACRIM/SP, 4º Grupo de Câmaras, Rel. Juiz LUIZ AMBRA, RT 732/632). Ademais, a própria testemunha arrolada pela defesa, Valdeir, confirmou que iria conduzir a moto do réu, mas que ele não o esperou e resolveu dirigi-la, mesmo depois de beber duas doses de pinga.

Ao exagero da prova, os relatos das testemunhas vêm respaldados no teste do etilômetro realizado a fls.16, que atesta a concentração de 0,52 mg por litro de ar alveolar expelido dos pulmões do acusado, confirmando o seu estado de embriaguez enquanto na direção de veículo automotor.

Assim, tem-se que o acusado conduzia o veículo automotor em questão, após ter ingerido bebida alcoólica, estando, assim sob o efeito de substância capaz de diminuir sua capacidade psicomotora. Além disso, a quantidade de álcool encontrada no teste é acima do máximo permitido.

Configurado, pois, à saciedade pelo conjunto probatório integrante dos autos a prática do ilícito penal pelo acusado tal qual descrito na denúncia, ou seja, artigo 306, §1º, inciso I, da Lei nº. 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, passarei à dosagem da pena à luz do artigo 59 do Código Penal.

Observe que a conduta do acusado, ou seja, dirigir veículo automotor com taxa alcoólica muito superior ao máximo permitido, inclusive sem ser habilitado para pilotar motocicleta, poderia ter trazido graves e imensuráveis danos à saúde e incolumidade da coletividade. Não se pode deixar de considerar os maus antecedentes do réu, que já se viu condenado por tráfico de drogas (autos nº 3179-41/2004, da Vara de Ilhabela) e por homicídio (nº autos nº 40285-71/95, da Vara do Júri da Comarca – vide fls. 177 e 189). Assim, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena base em 10 (dez) meses de detenção e ao pagamento

de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (autos nº 20614-67/2006, da 2ª Vara Criminal local), eis que a extinção da pena se deu menos de cinco anos quando dos fatos apurados nestes autos, devendo ser reconhecida circunstância agravante (art. 61, I, do Código Penal). Por outro lado, presente, ainda, a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do E. STJ e artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal.

E, no caso, há de prevalecer a agravante da reincidência, na forma do artigo 67 do Código Penal, consoante entendimento jurisprudencial do E. Supremo Tribunal Federal, entendimento que se mostra mais compatível com o instituto:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO." (STF - ARE 873289, Rel. Min. CÂRMEN LÚCIA, julgado em 13/03/2015, DJe de 17/03/2015).

Dessa forma, elevo sua pena de mais 1/6 (um sexto), totalizando 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou de diminuição.

Por força do preceito secundário do tipo penal descrito no artigo 306, da Lei nº 9.503/97, suspendo a habilitação do acusado para a condução de veículo automotor ou direito de obter a habilitação pelo mesmo prazo que a pena privativa de liberdade fixada, qual seja, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, conforme artigo 293, do mesmo Diploma Legal.

Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, bem como a concessão de sursis diante da reincidência do acusado, conforme reconhecido acima, não se mostrando suficiente como reprimenda (art. 44, incisos II e III e art. 77, incisos I e II, ambos do Código Penal).

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, notadamente pela reincidência do acusado (certidão de fls. 175/176). Além disso, não se pode deixar de considerar que a eleição de regime mais brando evidenciará o fracasso de qualquer reprimenda, até porque as penas que lhe foram anteriormente impostas não conseguiram dissuadi-lo da prática de crimes, tornando ele a reincidir.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar ERINALDO ALVES DA SILVA, RG nº 59.037.867, pela prática do crime definido no artigo 306, caput, c/c o § 1º, inciso I, do mesmo dispositivo legal, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, a 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias.

Fixo a unidade da pena pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido quando da execução.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não há danos a serem reparados.

Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e confirmada a presente decisão, expeça-se mandado de prisão contra o réu, bem como comunique-se a presente decisão ao CONTRAN e ao CIRETRAN em que o réu é domiciliado, na forma do artigo 295 da Lei nº. 9.503/97.

Por ora, a fiança recolhida (fls. 71) deverá permanecer depositada, observando-se o disposto nos artigos 322 e seguintes do CPP.

Arcará o réu, na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, com o pagamento da taxa judiciária, bem como das despesas processuais, caso perca a condição de beneficiário da Assistência Judiciária gratuita dentro do prazo legal.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 08 de abril de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA